

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 933/2539 บริษัท ร.ส.พ. ประกันภัย จำกัด
นาย เอกรัฐ เจนจบ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 60

หนังสือมอบอำนาจระบุว่าโจทก์มอบอำนาจให้ ฐ. ฟ้องจำเลยที่1ถึงที่3รวมตลอดถึงผู้อื่นที่อาจขอให้เรียกเข้ามาเป็นจำเลยร่วมในภายหลังถ้าหากมีด้วยหมายความว่านอกจากโจทก์มอบอำนาจให้ ฐ.ฟ้องจำเลยที่1ถึงที่3แล้วยังมอบอำนาจให้ฟ้องบุคคลอื่นที่อาจเรียกเข้ามาเป็นจำเลยร่วมในภายหลังได้ด้วยดังนั้น ฐ.ผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยที่4ได้

โจทก์ ฟ้อง และ แก้ไข คำฟ้อง ว่า โจทก์ มอบอำนาจ ให้ นาย รัชชัย ฟ้องคดีแทน โดย โจทก์ เป็น ผู้รับประกัน วินาศภัย รถยนต์บรรทุก หก ล้อหมายเลขทะเบียน 80-3238 ปทุมธานี จาก นาย วิสูตร จำเลย ที่ 1ซึ่ง เป็น ลูกจ้าง ของ จำเลย ที่ 2 และ ที่ 3 ได้ ขับ รถยนต์บรรทุก สิบล้อหมายเลข ทะเบียน 80-9029 สระบุรี ซึ่ง เอา ประกันภัยค้ำจุณ ไว้ กับจำเลย ที่ 4 ด้วย ความประมาท พุ่ง เข้า ชนรถ คัน ที่ โจทก์ รับประกัน ภัยไว้ เสียหาย ขอให้ จำเลย ทั้ง สี่ ร่วมกัน ชำระ เงิน 64,865 บาท พร้อมดอกเบี้ย อัดรา ร้อยละ เจ็ด ครึ่ง ต่อ ปี ใน ต้นเงิน 61,050 บาท

จำเลย ที่ 1 ขาดนัด ยื่นคำให้การ และ ขาดนัดพิจารณา

จำเลย ที่ 2 ที่ 3 และ ที่ 4 ให้การ ว่า โจทก์ ไม่มี อำนาจฟ้องเพราะ ใน หนังสือมอบอำนาจ ระบุ ให้ ดำเนินคดี เฉพาะ กับ จำเลย ที่ 1ถึง ที่ 3 มิได้ ระบุ ให้ ดำเนินคดี กับ จำเลย ที่ 4 ด้วย ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ จำเลย ที่ 1 ที่ 3 และ ที่ 4 ร่วมกัน ชำระเงิน จำนวน 42,500 บาท พร้อม ดอกเบี้ย อัตรา ร้อยละ เจ็ด ครึ่ง ต่อ ปีนับแต่ วันที่ 10 เมษายน 2533 เป็นต้น ไป จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ

จำเลย ที่ 3 และ ที่ 4 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ที่ 3 และ ที่ 4 ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า ส่วน ที่ จำเลย ที่ 4 ฎีกา ว่า ตามหนังสือมอบอำนาจ มิได้ ระบุ ว่า ให้ ฟ้อง จำเลย ที่ 4 ด้วย นั้น เห็นว่าหนังสือมอบอำนาจ ดังกล่าว มี ข้อความ ระบุ ว่า รวม ตลอด ถึง ผู้คนที่ อาจ ขอให้เรียก เข้า มา เป็น จำเลยร่วม ใน ภายหลัง ถ้าหาก มี ด้วย ซึ่ง มีความหมาย ว่า นอกจาก โจทก์ มอบอำนาจ ให้ นาย รัชชัย ฟ้อง จำเลย ที่ 1ถึง ที่ 3 แล้ว โจทก์ ยัง มอบอำนาจ ให้ นาย รัชชัย ฟ้อง บุคคลอื่น ที่ อาจ เรียก เข้า มา เป็น จำเลยร่วม ใน ภายหลัง ได้ ด้วย นาย รัชชัย ผู้รับมอบอำนาจ โจทก์ จึง มีอำนาจ ฟ้อง จำเลย ที่ 4 ด้วย

พิพากษายืน

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-ปรีชา เณลิมวณิชย์-สุนพ กิริติยุติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ